

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1333/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา

นางชะตา ไม่ตรีจร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 19, มาตรา 49

จำเลยมียาสูบต่างประเทศหนัก 1,920 กรัม ที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ในครอบครอง ยาสูบทั้ง 1,920 กรัมเป็นเหตุให้เกิดความผิด มิใช่เฉพาะจำนวนที่เกิน 500 กรัมเท่านั้น จึงต้องปรับจำเลยตามจำนวนน้ำหนักของยาสูบทั้งหมด โดยไม่ต้องหักจำนวนยาสูบ 500 กรัมที่พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 19 วรรคแรกให้มีไว้ในครอบครองได้ออกก่อน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมียาสูบต่างประเทศรวม ๙๐ ชองหนัก ๑,๙๒๐ กรัม ที่ไม่ได้ปิดแสตมป์ยาสูบเป็นเงิน ๙๖๐ บาท ไว้ในครอบครองเกินกว่า ๕๐๐ กรัม โดยมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๑๙, ๔๔, ๔๙ ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ ๓,๕๕๐ บาท ธิบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ปรับจำเลยสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิดเป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท ลดรับสารภาพแล้วคงเป็นค่าปรับ ๔,๘๐๐ บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยมียาสูบต่างประเทศหนัก ๑,๙๒๐ กรัม ที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่า จะต้องปรับจำเลยสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบในจำนวนยาสูบ ๑,๙๒๐ กรัม หรือปรับเพียงจำนวน ๑,๔๒๐ กรัม โดยหักจำนวนยาสูบ ๕๐๐ กรัมที่จำเลยอาจมีไว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องปิดแสตมป์ยาสูบตามมาตรา ๑๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ออกเสียก่อน พิจารณาดูแล้วเห็นว่า มาตรา ๑๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดมียาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ในครอบครองเกินกว่าห้าร้อยกรัม นอกจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ" เมื่อจำเลยมียาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ในครอบครอง ๑,๙๒๐ กรัม จึงเป็นความผิดตามมาตรา ๑๙ วรรคแรกอันมีโทษตามมาตรา ๔๙ ซึ่งบัญญัติว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษปรับสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิดหรือที่ยังขาดอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท...." การกระทำของจำเลยจึงมีได้เป็นความผิดเพราะมียาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบจำนวน ๑,๔๒๐ กรัม หากแต่เป็นความผิดที่มียาสูบเพราะมีได้ปิดแสตมป์ยาสูบจำนวน ๑,๙๒๐ กรัม การที่ศาลล่างทั้งสองนำจำนวนยาสูบ ๕๐๐ กรัม ไปหักออกจากจำนวนยาสูบที่จำเลยมีไว้ในครอบครองก่อน แล้วจึงคำนวณโทษปรับจำเลยนั้นจึงไม่ถูกต้อง เพราะยาสูบทั้งหมดที่จำเลยมีไว้ในครอบครองอันเป็นเหตุให้เกิดความผิดในคดีนี้ มิใช่เฉพาะจำนวนที่เกิน ๕๐๐ กรัมเท่านั้น จึงต้องปรับจำเลยตามจำนวนน้ำ

หนักของยาสูบทั้งหมดที่จำเลยมีไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายและมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบ ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จึงเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
มาตรา ๑๙ วรรคแรก, ๔๙ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๓ ปรับ ๙,๖๐๐ บาท
ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงปรับ ๔,๘๐๐ บาท ไม่
ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐ นอกจากนี้แก้ให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

ศาลจังหวัดสงขลา -
ศาลอุทธรณ์ - นายอุไร คังคะเกตุ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>